

1500761-75.2021.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOAQUIM AUGUSTO SIMOES FREITAS

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Fabrício foi autuado pela prática do crime de tráfico de drogas. Questionado sobre a ocorrência em que foi encontrada a placa de um veículo na casa de Fabrício, respondeu que se lembra dela e explicou que teve essa diligência e que a Autoridade Policial ficou sabendo do crime e foram até a casa de Fabrício e lá encontraram policiais militares, quando avistaram a placa. Narrou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

1ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava - SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500761-75.2021.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500761-75.2021.8.26.0242

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO GUTIERRES QUEIROZ e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOAQUIM AUGUSTO SIMOES FREITAS

Vistos.

FABRÍCIO GUTIERRES QUEIROZ e CÁSSIO JERÔNIMO DE FREITAS, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso na conduta descrita pelo artigo 157, § 2º, II, e § 2ª-A, I, por 3 (três) vezes, na forma do artigo 70, caput, segunda parte, ambos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 11 de maio de 2021, por volta das 20h45, no interior do estabelecimento comercial denominado "Bar do Renatão", situado na rua Osvaldo Campos, nº 1.100, na cidade de Aramina/SP, nesta comarca de Igarapava/SP, os acusados, agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo contra as vítimas Alcir de Souza Pinheiro e Adriana Cristina Ferreira Pinheiro, subtraíram para proveito comum um cheque no valor de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais) e a quantia de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em moeda corrente, pertencente ao estabelecimento comercial acima referido.

Sustenta o parquet que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, os acusados, agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo contra as vítimas Alcir de Souza Pinheiro e Adriana Cristina Ferreira Pinheiro, subtraíram para proveito comum uma carteira com documentos e dinheiro, além de um

aparelho celular Motorola Moto E 6s, de Cor Azul, bens pertencentes a Alcir de Souza Pinheiro.

Por fim, consta que os acusados subtraíram em proveito comum um veículo Toyota Corolla GLI Flex, placa FME9710, Aramina/SP, uma furadeira elétrica Bosch, uma chave de fenda, um alicate e um aparelho celular Motorola Moto G4, cor preto, bens pertencentes à vítima Marco Antonio Perin.

A denúncia foi recebida no dia 14 de setembro de 2021 (fls. 168-171), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva de ambos os acusados.

O acusado Cássio foi preso no dia 1º/10/2021 (fl. 179-180), situação que perdura até a presente data.

O acusado Fabrício estava preso por outro motivo ao tempo da decretação da prisão preventiva nestes autos (fl. 236), sendo que segue preso nesta ação penal até a presente data.

Os acusados foram citados (fl. 251 e 293) e apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 300-304 e 309).

Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal (fls. 320-323), foi realizada audiência de instrução de julgamento por videoconferência, oportunidade em que se procedeu à colheita das declarações das vítimas, à inquirição de sete testemunhas, bem como ao interrogatório dos acusados (fls. 377-380).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 386-405). A Defesa do acusado Cássio, por sua vez (fls. 425-458), requereu a absolvição, sob o argumento de que não há prova da autoria por parte dele. Por fim, a Defesa do acusado Fabrício requereu a absolvição, afirmando inexistirem provas da autoria, e, para o caso de condenação, formulou requerimentos quanto à pena e ao regime prisional a serem aplicados (fls. 469-475).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, constato que estão presentes as condições de existência da relação jurídica processual, satisfeitos os requisitos para o desenvolvimento válido do processo e preenchidas as condições da ação, notadamente no que tange à justa causa.

Nenhuma das partes apontou a existência de qualquer nulidade e também não constato a ocorrência de qualquer mácula à regularidade processual.

A capitulação jurídica dada pelo Ministério Público aos fatos narrados na denúncia não merece qualquer reparo.

Transcrevo o conteúdo da prova oral produzida nestes autos, no que relevante.

Alcir de Souza Pinheiro, vítima, durante a fase investigativa (fl. 08), relatou que:

no dia 11/05/2021 por volta das 20:45 hrs estavam em seu estabelecimento comercial de quando dois indivíduos desconhecidos chegaram como se fossem comprar alguma coisa. De repente, um deles sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo, dizendo: "é um assalto. não reaja, senão eu estouro seus miolos". Ato contínuo, arrancou o sua carteira do bolso da camisa, enquanto o outro indivíduo foi até o caixa do estabelecimento para subtrair o dinheiro e o cheque. Em seguida renderam o cliente, MARCO ANTONIO PERIN, subtraindo também sua carteira e logo depois deixaram o local de posse do veículo TOYOTA/COROLLA GLI FLEX placa FME9710 tomando rumo sentido a cidade de Ituverava-SP.

Novamente ouvido no curso das investigações, a vítima Alcir acrescentou que (fl. 62):

Por volta das 20:45 horas estavam em seu estabelecimento comercial, quando dois indivíduos desconhecidos chegaram como se fossem comprar alguma coisa. De repente, um deles sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo, dizendo: "é um assalto, não reaja, senão eu estouro seus miolos". Ato contínuo, arrancou o sua carteira do bolso da camisa, enquanto o outro indivíduo foi até o caixa do estabelecimento para subtrair o dinheiro e o cheque, onde abaixou a cabeça de sua esposa Adriana e ameaçou apontando um revólver na cabeça dela. Em seguida deixaram o local subtraindo o veículo TOYOTA/COROLLA GLI FLEX placa FME9710, de propriedade do cliente MARCO ANTONIO PERIN tomando rumo sentido a cidade de Ituverava-SP. O veículo Toyota estava com a chave no contato e não chegaram a render a vítima Marco

Em Juízo, a vítima Alcir de Souza declarou que na data do ocorrido sua esposa estava sentada no caixa. Esclareceu que possui uma mercearia, que havia umas quinze pessoas sentadas nas mesas colocadas do lado de fora do comércio. Relatou que chegaram dois rapazes, entraram no comércio, ao que perguntou a eles do que estavam precisando, tendo sido respondido pelo mais baixo deles que precisava de suco de pó, ao que, quando mostrou onde ficava o produto, ele já puxou a arma e disse para não reagir e ameaçou matar-lhe e a sua esposa. Informou que ficou quieto e que o rapaz foi retirando seus pertences, celular, documentos, carteira com dinheiro. Contou que o rapaz moreno pegou uma nota de cinquenta que estava no caixa e o outro pegou a carteira, na qual havia aproximadamente mil quatrocentos e vinte reais em dinheiro e um cheque no valor de trezentos e vinte reais. Narrou que, em seguida, o branquinho falou para o moreno que precisavam de um carro, ao que o moreno saiu do comércio e foi abordar os fregueses, procurado por um carro, momento em que encontrou o veículo corolla de um dos fregueses com a chave no contato, tendo os dois ingressado nesse veículo e ido embora. Afirmou que os dois rapazes estavam portando arma de fogo, um com uma pistola, quadrada, meio metálica, grande, e o outro com um 38. com cabo marrom. Falou que um lhe apontou a arma e o outro apontou para sua esposa. Disse que o rapaz branco ficou um ou dois minutos dentro do estabelecimento, tempo em que permaneceu olhando para ele, sendo que, até então, não sabia que iriam lhe assaltar. Contou que o banquinho estava no fundo, mexendo nos produtos, e o moreno mais na frente. Relatou que o moreno saiu do comércio, olhou para as pessoas que estavam do lado de fora, na rua, e, logo em seguida, o rapaz branco sacou a arma e lhe mandou ficar quieto, sem alarmar. Afirmou que conseguiu ver o rosto dos dois rapazes e esclareceu que o rapaz branco tem aproximadamente um metro e sessenta de altura. Disse que reconheceu os acusados pelo celular. Informou que teve seu aparelho celular subtraído e que não recuperou nada dos bens subtraídos. Relatou que o rapaz moreno era mais alto, medindo aproximadamente um metro e setenta. Questionado se percebeu alguma tatuagem nos assaltantes, relatou que o moreno possuía algo escuro no pescoço, mas não conseguiu ver o que era. Narrou que rapaz branco estava com um casaco com bolsos na parte da frente, o capuz para trás, de cor cinza escura, meio prateado, e que o moreno estava com casaco com capuz para trás, de cor marrom, meio avermelhado escuro. Disse que os assaltantes chegaram à pé, não tendo visto nenhuma moto ou carro. Contou que foi na Delegacia e prestou depoimento, tendo detalhado as características das pessoas que o assaltaram. Relatou que o investigador esteve em seu comércio e lhe mostrou fotos de várias pessoas, oportunidade em que reconheceu os acusados como sendo as pessoas que lhe assaltaram. Afirmou que quando fez o reconhecimento fotográfico o investigador não lhe disse nada sobre a recuperação de objetos subtraídos, apenas lhe solicitou que visse as fotografias de vários indivíduos, oportunidade em que reconheceu os acusados. Reiterou que o investigador não lhe disse nada sobre os acusados e não lhe sugeriu que qualquer das pessoas presentes nas fotos fosse autor do crime. Por fim, promoveu-se reconhecimento pessoal por meio de fotografia fornecida pela unidade prisional. A vítima Adriana Cristina Ferreira Pinheiro, durante a fase investigativa (fl. 82), informou que:

na data de 11/05/2021, estava no caixa de seu estabelecimento comercial, denominado "Bar do Renatão". Que por volta das 20h45min, chegaram dois indivíduos desconhecidos que entraram no estabelecimento como se fossem comprar alguma coisa, sendo um indivíduo com camisa moletom vermelha, moreno, com olho grande, bermuda e botina, armado com um revólver, e um indivíduo trajando blusa cinza escuro, bermuda e botina, sendo de estatura baixa, de cor branca, armado com uma pistola. O indivíduo branco sacou uma arma tipo pistola, cor preta, anunciando o roubo para Alcir dizendo "é um assalto, não reaja, senão eu estouro seus miolos". Ato contínuo, arrancou a carteira do bolso da camisa Alcir e o telefone celular, enquanto o indivíduo moreno foi até o caixa do estabelecimento onde a declarante estava e subtraiu dinheiro e cheque, abaixando a cabeça da declarante e apontando uma arma tipo revólver, calibre 38. Em seguida o indivíduo moreno foi até o cliente apelidado "gatinho" e pediu a chave do carro dele, tendo "gatinho" respondido que estava a pé, e ato contínuo o indivíduo viu o carro da pessoa de "Vitamina" com a

chave no contato, sendo um veículo TOYOTA/COROLLA GLI FLEX placa FME9710, adentrou no veículo e ficou esperando o indivíduo branco sair do interior do bar e evadiram do local sentido a cidade de Ituverava/SP.

Em Juízo, a vítima Adriana Cristina relatou que os assaltantes chegaram como se fossem comprar algo e que no momento ainda havia dois fregueses dentro da mercearia, porém os assaltantes não compravam nada. Narrou que em seguida o branquinho perguntou onde tinha suco em pó, ao que seu marido lhe respondeu que estava logo na frente, tendo ele o moreno anunciado o assalto e sacado as armas. Contou que do lado de fora havia umas quinze pessoas. Confirmou que os dois assaltantes estavam portando arma de fogo, sendo que um colocou a arma no queixo do seu marido e pegou dele a carteira, cartões de banco, extratos, aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Contou que o assaltante mandou seu marido ficar quieto e disse que iria levar as coisas, senão os miolos dele iriam para o teto e os dela para o chão. Afirmou que o outro assaltante lhe abaixou e que tinha uma nota de cinquenta reais na gaveta, que foi levada. Informou que o celular do seu marido era um motorolla azul. Questionada se os assaltantes estavam com o rosto descoberto, respondeu que eles entraram como se fossem comprar, um freguês normal, estando apenas de casaco. Narrou que o policial lhe mostrou fotografias de pessoas, sendo que reconheceu os acusados. Confirmou que um dos assaltantes era claro e o outro mais mulato, sendo que o moreno era mais alto que o branco. Esclareceu que quando os assaltantes entraram estava no caixa, sentada, e que o moreno ficou de frente com ela. Afirmou que os acusados chegar no estabelecimento à pé. Não notou nenhuma tatuagem ou característica nos assaltantes. Sobre o reconhecimento fotográfico, relatou que o policial lhe mostrou várias fotos diferentes e, em seguida, disse que o policial lhe exibiu uma foto e perguntou se era esse. Por fim, a vítima promoveu reconhecimento pessoal por meio de material fotográfico que lhe foi apresentado.

A vítima Marco Antônio Perin, durante a fase investigativa (fl. 09), contou que: no dia 11/05/2021 por volta das 20:45 hrs estavam no estabelecimento comercial de propriedade de ALCIR DE SOUZA PINHEIRO quando dois indivíduos desconhecidos chegaram como se fossem comprar alguma coisa,. De repente, um deles sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo, dizendo: "é um assalto. não reaja, senão eu estouro seus miolos". Ato contínuo, arrancou o sua carteira do bolso da camisa de Alcir enquanto o outro indivíduo foi até o caixa do estabelecimento para subtrair o dinheiro e o cheque. Em seguida renderam o declarante subtraindo também sua carteira e logo depois deixaram o local de posse de seu veículo TOYOTA/COROLLA GLI FLEX placa FME9710 tomando rumo sentido a cidade de Ituverava-SP.

Também durante a fase investigativa, a vítima Marco Antonio Perin (fl. 22), contou que:

Foi informado nesta data pela manhã por Policiais Militares que seu veículo o qual havia sido roubado no dia 11/05/2021 na cidade de Aramina, havia sido encontrado dentro de um milharam na Zona Rural de Miguelópolis. Informa ainda que o veículo esta com a frente danificada e lateral do lado do motorista. Neste ato mediante assinatura em Auto de Entrega seu veículo foi restituído.

Novamente ouvida pela Autoridade Policial, a vítima Marco Antônio acrescentou que (fl. 63):

na data dos fatos estavam no estabelecimento comercial de propriedade de ALCIR DE SOUZA PINHEIRO quando dois indivíduos desconhecidos chegaram como se fossem comprar alguma coisa. Que não chegou a ver os indivíduos de frente. Que escutou que era um assalto, oportunidade que saiu do local correndo com outros clientes e não foi rendido pelos assaltantes, inclusive nem chegou a ver eles de frente. Que seu veículo TOYOTA/COROLLA GLI FLEX, placa FME9710, estava estacionado com a chave no contato, sendo que os assaltantes deixaram o local subtraindo o seu veículo. Que no interior de seu veículo tinha uma furadeira Bosch, chaves de fenda e um alicate, e um telefone Motorola Moto G4, preto, com chip (16) 99268-3249, os quais também foram subtraídos. Que foi informado por policiais militares que seu na data de 13/06/2021 que seu veículo foi encontrado num milharal na zona rural de Miguelópolis, estando o veículo com a frente danificada e lateral do lado do motorista e com uma placa falsa Mercosul. Esclarece que sua carteira e documentos não foram subtraídos, estando na posse do declarante, sendo que não foi abordado

pelos assaltantes.

Em Juízo, Marco Antônio Perin, na condição de vítima, declarou que os assaltantes colocaram a arma no Alcir, que é o dono do estabelecimento, e na esposa dele. Contou que estava do lado de fora, parou para entregar vasilhames, e eles já estavam assaltando o proprietário. Relatou que estava sentado do lado de fora, conversando com amigos, e da calada viu um rapaz colocar a arma de fogo no dono do estabelecimento. Afirmou que duas pessoas renderam os donos do estabelecimento e que ambos portavam arma de fogo, tendo saído correndo logo que avistou a arma de fogo, deixando seu carro com suas ferramentas de trabalho e seu celular. Contou que recuperou apenas o carro, que foi encontrado no meio de um milharal em Miguelópolis, com placa alterada, para-choque quebrado, batido na frente, faltando uma roda. Disse que não recuperou a placa normal do veículo e que soube que ela e outro objetos seus estavam na delegacia. Afirmou que não chegou a ver o rosto dos assaltantes, que estavam de capuz. Não soube precisar o valor de seu prejuízo. A testemunha Dara Estefani da Silva, inquirida apenas no âmbito do Inquérito (fl. 83), disse que:

Que na data de 11/05/2021, por volta das 20h45min, estava com seu convivente Jeferson na frente do estabelecimento comercial, denominado "Bar do Renatão", quando presenciou dois indivíduos adentrando no estabelecimento sendo um indivíduo com camisa moletom vermelha, bermuda e botina, estatura mediana, moreno, com olhos grande, com o qual a declarante viu no bolso aparentemente o cabo de um revólver, e um indivíduo trajando blusa cinza escuro, bermuda e botina, sendo de estatura baixa, de cor branca branco. Os indivíduos adentraram no estabelecimento como se fossem comprar alguma coisa, sendo que na ocasião a depoente por ter visto o cabo do revólver no bolso do indivíduo moreno comentou com Jeferson que poderia ocorrer um assalto e ele não acreditou, sendo que no momento que escutaram alguém gritar que era um assalto, a declarante e seu convivente saíram correndo, e depois viram os indivíduos adentrando no carro da pessoa apelidada "Vitamina", o qual estava com a chave no contato, sendo um veículo TOYOTA/COROLLA GLI FLEX placa FME9710, e evadiram do local sentido a cidade de Ituverava/SP.

A testemunha Ocimar Silva Pereira, durante a fase investigativa (fl. 13), disse: Que na data de 11/05/2021, esteve no "Bar do Renatão", acompanhado de seu colega de serviço Rafael, apelidado "Topo" e da pessoa apelidada "Guilhermão", onde tomaram cerveja. Que "Topo" pediu carona para "Guilhermão", o qual o levou embora e disse que iria voltar por volta das 19h30 para levar o declarante embora. Que no horário combinado "Guilhermão" passou e o declarante disse que iria terminar uma cerveja e que poderia ir embora. Que permaneceu no local tomando cerveja com "Vitamina", "Gatinho", Jorge e outras pessoas que estava na frente do bar. Que o declarante foi ao banheiro, retornou e se sentou na cadeira, oportunidade que percebeu que tinha dois indivíduos no interior do bar, sendo que ao olhar para ver quem eram o declarante viu um rapaz moreno escuro, magro, alto, com tatuagem no pescoço, segurando na mão um revólver 38, de cor preta com cabo marrom, o qual caminhou em direção ao balcão onde já estava um outro indivíduo, o qual o declarante não viu, vez que juntamente com as pessoas que estavam na frente do bar saíram de perto, correndo em direção a esquina, sendo ouviu o indivíduo moreno pedindo a chave do carro do "gatinho", tendo ele respondido que estava a pé, e em seguida o indivíduo viu o carro do "Vitamina" com a chave no contato, adentrou no veículo e ficou esperando o outro indivíduo sair do bar, para evadirem do local. Informa o declarante que não viu o segundo indivíduo, sendo que ficou sabendo através de Alcir que quer branco e estava na posse de uma pistola. Que no dia seguinte estava trabalhando juntamente com "Topo" na construção, sendo que por volta das 09h40min "Guilhermão" chegou na construção e o declarante sugeriu fazer uma brincadeira com "Mirão", irmão do Alcir, sendo que primeiramente "Topo" ligou e depois o declarante ligou falando que "estava com o carro e queria dez mil para devolver e depois que iria voltar para acertar com o grandão". Que após as ligações comentaram que poderia dar problema a brincadeira, assim o declarante ligou e deu seu telefone celular para "Guilhermão" desmentir porque ele tinha mais amizade com "Mirão", oportunidade que estava no viva voz e uma pessoa de voz feminina atendeu e disse que o celular estava na mão de dois delegados, assim o declarante pegou o celular

das mãos de "Guilhermão" e desligou.

Ao ser inquirida em Juízo, a testemunha Ocimar Silva Pereira disse que estavam sentado lá, ao que chegaram os rapazes, entraram no bar e pediram um suco de pó. Contou que pegou seu celular e foi ao banheiro falando com o rapaz que iria lhe buscar para leva embora, sendo que um dos assaltantes lhe seguiu até no banheiro, voltou, olhou as pessoa do lado de fora e ficou "de boa". Em seguida foi anunciado o assalto e depois correram, sendo que quando o rapaz saiu com o revólver na mão, procurando um carro para fugir, viu a arma de correu. Afirmou que o assaltante abriu o carro do Marcos, que estava com a chave, e saiu no carro. Disse que viu apenas o assaltante moreno, sabendo que também havia um branco, mas não o viu. Esclareceu que quando foi anunciado o assalto estava sentado do lado de fora do bar. Disse que os assaltantes chegaram à pé e que o moreno estava com uma blusa de moleton preta, sem o capuz na cabeça. Sobre o reconhecimento fotográfico, esclareceu que, primeiramente, o policial lhe mostrou várias fotos, sendo que não reconheceu nenhuma pessoa. Em outra oportunidade o policial lhe mostrou outras duas fotos, tendo reconhecido o assaltante moreno. Afirmou que o policial, no momento em que lhe mostrou as fotografias, nada lhe disse sobre a pessoas estar presa. Disse que o policial que o procurou se chama Cirilo. Por fim, foi realizado reconhecimento pessoal por meio de material fotográfico fornecido pela unidade prisional.

A testemunha Vinicius Willian Mendonça Amin, ouvido apenas durante a fase investigativa (fl. 100), disse que:

é usuário de entorpecentes e há aproximadamente uns 03 meses estava consumindo maconha em frente a residência de Fabrício Gutierrez de Queiroz quando ele (Fabrício) ofereceu-lhe um aparelho celular pelo valor de R\$ 300,00. Que Fabrício disse que havia comprado o celular para a esposa dele, mas por problemas no relacionamento resolveu vender o aparelho. Que após isso foi a até a residência de sua mãe e pediu a quantia em dinheiro e logo depois comprou o aparelho. Que inseriu o chip de telefone utilizado pela sua Mãe "Rosa". Que não tinha conhecimento sobre a origem ilícita do aparelho. Que utilizou o aparelho celular por aproximadamente 2 semanas e logo depois, após embreagar-se, vendeu-o, porém afirma não recordar os dados do comprador apenas dizendo que: "Ele é de fora".

A testemunha Rosa Maria da Costa Amin, ouvida somente na fase investigativa (fl. 99), disse:

Que seu filho, Vinicius, foi até sua residência para lhe pedir um dinheiro, pois ele teria visto um celular que estava barato que um amigo teria lhe oferecido. Que a partir disso deu a quantia de R\$ 350,00 para que ele comprasse o aparelho. Que não tinha conhecimento de que seu filho havia cadastrado seu CPF em tal linha de celular. Que Vinicius ficou com o celular por alguns dias depois vendeu, porém não conhece o comprador. Que não sabia da origem ilícita do aparelho. Que não é usuária de entorpecentes e nunca teve problemas com a justiça. Enfatiza que apenas deu o dinheiro a seu filho e nada mais.

A testemunha Antônio Tadeu Lourenço, inquirida em Juízo, disse que estava no plantão e elaborou a ocorrência. Contou saber que foi levado um aparelho celular, um veículo, mas não se lembra do restante. Informou ter recebido ordem da Autoridade Policial de Miguelópolis para localizar a Senhora Rosa Maria, a qual teria habilitado um aparelho produto de roubo acontecido na cidade de Aramina. Relatou que realizou diligências e descobriu o endereço da Senhora Rosa e nas imediações se depararam com o filho dela, tendo o entrevistado na via pública, indagando sobre o aparelho, ao que ele disse que havia adquirido o aparelho por trezentos reais de um amigo, que, em seguida, identificou-o como sendo Fabrício. Esclareceu que o filho da Senhora Rosa disse que estava consumindo droga de frente à casa de Fabrício, ao que ele o teria oferecido o celular pelo valor de trezentos ou trezentos e cinquenta reais, tendo pedido o dinheiro para sua mãe e comprado o aparelho. Afirmou que o nome do adquirente do celular é Vinicius Mendonça. Narrou que Vinicius lhe disse que ficou pouco tempo com o aparelho e o vendeu para outra pessoa, que não soube identificar. Contou que a Senhora Rosa confirmou ter dado o dinheiro para Vinicius adquirir o aparelho, mas não sabia da origem ilícita e nem autorizou a habilitação da linha em seu nome. Falou lembrar-se do envolvimento de

Vinícios com duas ocorrências. Afirmou que os acusados Cássio e Fabrício são conhecidos dos meio policiais em Miguelópolis e são investigados por crimes de roubo, sendo que Fabrício foi autuado pela prática do crime de tráfico de drogas. Questionado sobre a ocorrência em que foi encontrada a placa de um veículo na casa de Fabrício, respondeu que se lembra dela e explicou que teve essa diligência e que a Autoridade Policial ficou sabendo do crime e foram até a casa de Fabrício e lá encontraram policiais militares, quando avistaram a placa. Narrou que estava na diligência em razão da investigação do crime de roubo, não sabendo o motivo pelo qual os policiais militares estavam na residência de Fabrício. Disse recordar-se de que Cássio esteve na delegacia, mas não sabe dizer sobre qual fato estavam tratando ali.

A testemunha Rafael Juliao Nogueira, vulgo "Topô", ouvido somente na fase investigativa (fl. 10), disse que:

na data de 11/05/2021, esteve no "Bar do Renatão", das 16 às 18 horas, acompanhado de seu primo "Guilhermão" e de seu colega de serviço apelidado "Paraná", onde tomaram cerveja e depois foi embora com "Guilhermão" e deixou no local o "Paraná". Que na mesma data tomou conhecimento através de grupo de whatsapp sobre o roubo ocorrido no "Bar do Renatão", sendo que no dia seguinte tomou conhecimento que na ocasião do roubo havia ocorrido a subtração do veículo Toyota do "Vitamina". Que por volta das 09h46min do dia 12/05/2021 estava trabalhando na construção juntamente com "Paraná", quando chegou "Guilhermão" e disse que iria fazer uma pegadinha com "Mirão", que é irmão do Alcir (vítima do roubo), e pegou o telefone do declarante e efetuou a ligação, mas "Mirão" não chegou a atender, sendo que em seguida "Guilhermão" pegou o telefone do "Paraná" para fazer a ligação, oportunidade que escutou "Guilherme" disser que estava com o carro subtraído e queria R\$ 10.000,00 (dez mil) para devolver", sendo que não ouviu "Guilherme" dizer que iria voltar para acertar com o grandão (Alcir) para resolver a questão dos cartões que foram bloqueados. Que após a ligação não teve mais comentários sobre o assunto, sendo que ficou sabendo que no mesmo dia "Guilherme" telefonou desmentindo, oportunidade que foi atendido por uma pessoa de voz feminina que disse que o caso já estava na mão de dois delegados. Que o declarante não tem qualquer envolvimento no roubo.

A testemunha Luiz Guilherme Nogueira de Araújo, apelidado "Guilhermão", ouvido somente na fase investigativa (fl. 12), narrou que:

na data de 11/05/2021, esteve no "Bar do Renatão", das 16 às 18 horas, acompanhado de seu primo Rafael, apelidado "Topo" e da pessoa apelidada "Paraná", onde tomaram cerveja e "Topo" pediu carona para o declarante, sendo que o levou ele embora. Que posteriormente retornou no "Bar do Renatão" para perguntar se "Paraná" queria ir embora e ele respondeu que iria terminar de tomar uma cerveja, assim o declarante foi embora para casa de sua mãe. Que na mesma data, através de seu primo "Topo", tomou conhecimento do roubo ocorrido no "Bar do Renatão", e da subtração do carro da pessoa apelidada "Vitamina". Que no dia seguinte, por volta das 09h46min esteve na construção onde "Topo" e "Paraná" trabalham, oportunidade que "Paraná" deu a ideia de telefonar para o "Mirão" e fazer uma pegadinha com "Mirão", sendo que viu o "Topo" ligando, sendo que o declarante disse para eles "isso vai dar problema" e foi embora. Que mais tarde, por volta das duas horas, retornou na construção e "Paraná" disse que eles haviam feito a ligação para o "Mirão" e disseram que tinham dito "que estavam com o carro e queriam dez mil para devolver e que iriam voltar para pegar o grandão". Que "Paraná" pediu para o declarante desmentir porque tinha mais amizade com "Mirão", sendo que "Paraná" fez a ligação e passou o telefone para o declarante, oportunidade que uma pessoa de voz feminina atendeu e quando o declarante perguntou do "Mirão" dizendo que queria desmentir uma brincadeira" a pessoa respondeu que o telefone já estava na mão de dois delegados e desligou a ligação. Depois disso não mais fizeram ligação. Que o declarante apenas pegou o telefone para desmentir a brincadeira que "Topo" e "Paraná" haviam feito. Que o declarante não tem qualquer envolvimento no roubo.

A testemunha Elias Fernandes Francisco, Policial Militar, ouvido somente na fase investigativa (fl. 23), narrou que:

Foram acionados via 190 a comparecem ao local dos fatos, onde um funcionário da

Fazenda Barrinha, a qual fica localizada na Zona Rural da cidade de Miguelópolis havia encontrado o veículo elencado neste Boletim de Ocorrência dentro de um milharal. No local os PMS constataram que o referido veículo era produto de roubo ocorrido na cidade de Aramina/SP no dia 11/05/2021, conforme RDO 337/2021 deste Plantão Policial, bem como constataram que a frente do veículo e lateral, lado do motorista estão danificados. Diante dos fatos os PMS preservaram o local, bem como informaram ao Plantão Policial o ocorrido, sendo solicitada a presença da Polícia Técnico Científica comparecendo ao local o perito Talles e a fotografa Elaine, os quais realizaram os procedimentos periciais de praxe, e em seguida liberaram o local pra remoção e veículo e posterior entrega ao proprietário. Informam ainda que foram encontrados no interior do veículo uma marreta de oito quilos, cabo de madeira, sem marca aparente e 205 miguelitos, (objeto perfurante em forma de cruz retorcida, feito geralmente com dois pregos grandes entrançados, usado geralmente para furar pneus de veículos). Neste Plantão Policial o veículo foi restituído á vítima e os objetos apreendidos em auto próprio.

A testemunha Bruno Vinicius da Silva, Policial Militar, ouvido somente na fase investigativa (fl. 24), apresentou versão idêntica a de seu colega de farda.

A testemunha Valdecir Nunes Pontes, ouvido somente na fase investigativa (fl. 80), contou que:

Que na data de 11/05/2021, por volta das 20h45min, estava tomando cerveja na caçada do estabelecimento comercial, denominado "Bar do Renatão", sendo que não chegou a ver os dois autores do roubo adentrar no bar. Que o depoente estava sentado tomando cerveja, quando de repente todos na frente do bar correram e o indivíduo de camisa moletom vermelha, bermuda e botina, estatura mediana, moreno, tentou abrir a porta do carro do depoente, o qual estava trancada, foi até o depoente e pediu a chave do carro, oportunidade que o depoente com a cabeça abaixada respondeu que estava tomando cerveja à pé, e em seguida o indivíduo viu o veículo TOYOTA/COROLLA de propriedade da pessoa apelidada "Vitamina" com a chave no contato e avisou o outro indivíduo, e foi para o volante aguardando-o, sendo que tal indivíduo entrou pela porta do passageiro, e dentro do veículo trocaram de posição, em razão do indivíduo moreno não saber dirigir veículo automático, e evadiram do local sentido a cidade de Ituverava/SP no veículo Toyota. Informa que não chegou a ver as características do outro indivíduo, e não tem como identificar o indivíduo moreno porque o depoente ficou com a cabeça abaixada e não chegou a olhar para o rosto de tal indivíduo.

A testemunha Jeferson Silva de Brito, ouvido somente na fase investigativa (fl. 81), disse:

Que na data de 11/05/2021, por volta das 20h45min, estava com sua convivente Dara na frente do estabelecimento comercial, denominado "Bar do Renatão". Que após dois indivíduos adentrar no bar Dara comentou com o depoente que iria ocorrer um assalto, oportunidade que o depoente não acreditou, sendo que logo em seguida outro cliente que estava em frente do bar gritou é um assalto e todos na frente do bar correram. Que não acreditou que ocorreria o roubo porque pensou que os indivíduos adentraram para compra alguma coisa no estabelecimento comercial. Que depois que correram do local, de longe viu os dois autores do roubo de costa quando adentraram no carro subtraído da pessoa apelidada "Vitamina", sendo um indivíduo baixo trajando blusa cinza escura e outro indivíduo um pouco maior trajando moletom vermelho, sendo que não possui condições de realizar o reconhecimento porque não chegou a ver os indivíduos de frente.

O Investigador de Polícia Daniel Barcelos de Oliveira, ouvido como testemunha apenas em Juízo, disse que foi realizado o roubo no "Bar do Renatão" e passados alguns dias o veículo subtraído foi localizado num canavial e, nos dias seguintes, os policiais de Miguelópolis localizaram as placas desse veículo na casa do acusado Fabrício. Diante disso, foram realizadas novas diligências, ouvidas testemunhas e apresentadas fotografias dos acusados, Cássio e Fabrício, tendo eles sido reconhecidos pelas vítimas e outras testemunhas como os autores do roubo. Destacou que o celular de uma das vítimas foi encontrado em poder da pessoa de nome Vinicius que, por sua vez, afirmou tê-lo comprado do acusado Fabrício. Afirmou que, pelo que se lembra, a diligência da polícia de Miguelópolis não tinha por finalidade investigar o roubo de Aramina, tendo o encontro das placas do veículo ocorrido de

forma fortuita. Questionado sobre o reconhecimento fotográfico, esclareceu que não participou dos atos. Afirmou que chegaram aos acusados em razão do encontro das placas do veículo na residência de Fabrício. Narrou não ter conhecimento sobre algum processo em que Cássio figure juntamente com Fabrício.

A testemunha Márcio José Dias Esteves, inquirida em Juízo, disse não saber nada sobre o roubo em apuração. Contou que é proprietário de um lava-jato na cidade de Miguelópolis, localizado na Leopoldo Carlos de Oliveira, 1156. Relatou que o acusado Cássio tocou o lava-jato por sete a oito meses, que ele procurou e locou lá. Afirmou que possui um lanche ao lado do lava-jato e que ele abriam o lavador mais ou menos sete, oito, horas da manhã e fechavam às seis da tarde, mas quando havia algum movimento a mais fechavam à sete. Disse que sempre via o acusado no local e que ele foi preso no local em que trabalhava. Relatou que conhece o acusado Fabrício apenas de vista e que nunca o viu andando com Cássio ou nas proximidades do lavador. Negou ter ouvido falar algum fato desabonador sobre Cássio. Reiterou que nunca viu o acusado Fabrício no lava-jato.

O acusado Fabrício Gutierrez Queiroz, interrogado pela Autoridade Policia (fl. 90), disse:

Que nesta data estava em sua residência quando foi surpreendido por policiais militares; que quanto aos entorpecentes que foram encontrados no local, relata que eram para seu consumo e que não vende drogas; que o dinheiro encontrado na casa é de sua amásia que seria usado para pagar um exame de ultrassonografia, tendo em vista que ela está grávida; que quanto aos demais objetos encontrados na sua casa, placas, macaco, chave de roda e triangulo, informa que há alguns dias atrás, foi na cidade de Guará e roubou o veículo toyota corolla numa chácara e afirma que cometeu o delito sozinho; que quanto as munições encontradas, relata que trabalha como artesão que as utilizaria para fazer colares; que indagado sobre onde estava essa manhã o interrogado afirmou que esteve todo o tempo na sua residência, que não saiu de casa hoje e nada sabe sobre um roubo ocorrido nesta cidade nessa manhã, e nega veementemente qualquer participação no delito; que nada sabe sobre um roubo ocorrido no dia 11/05/2021 na cidade de Aramina, onde um corola com a mesma numeração da placa apreendida em sua casa foi roubado por dois indivíduos e nega qualquer participação no delito nesse delito e confessa apenas a pratica do crime de Guará.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado Fabrício afirmou que a acusação contra ele formulada não é verdadeira. Contou que no dia oito de maio havia ido pescar com sua esposa e quando estava subindo, indo embora de carro, com sua esposa, viu uma placa, chave de roda, triangulo, macaco, celular e algumas balas de revolver dentro de uma sacola na beirada do carreador. Relato que parou e foi ver o que estava dentro da sacola, tendo pegado o celular, as balas de revolver. Disse que pegou por não saber que se tratava de algo furtado ou roubado, tendo colocado tudo no seu carro e ido embora. Informou que com as placas iria fazer um porta retrato, com as balas iria tirar a pólvora e fazer pingente para corrente e o celular iria vender para comprar droga pro seu uso no dia a dia. Confirmou ter vendido o celular pra Vinícius. Questionado sobre ter ligado o celular antes de vendê-lo, relatou que o aparelho não estava ligado. Disse que ficou com o celular por dois dias, até que Vinícius lhe procurou perguntando se sabia de alguém com celular para vender, tendo respondido que tinha um, porém não sabia se funcionava. Falou que pediu pelo celular o valor de trezentos e cinquenta reais. Narrou que encontrou os objetos na parte da tarde, pois na parte da manhã estava pescando e havia levado as coisas para fazer um almoço perto da água. Afirmou que não chegou a ver o carro. Informou que não conhece o acusado Cássio, mas já o viu passando pela cidade. Disse que nunca esteve em Aramina e que sua esposa estava grávida na época, sentindo muitas dores e a estava ajudando. Contou não saber se os policiais tem alguma coisa contra ele. Relatou que no dia em que os policiais entraram em sua casa não lhe explicaram nada, invadiram sua casa sem mandado, sem nada, foi quando encontraram a placa, as balas de revolver e o prenderam. Disse que nessa oportunidade também foram apreendidas porções de droga em sua residência.

O acusado Cássio Jerônimo de Freitas, por ocasião do interrogatório judicial, afirmou que a acusação não é verdadeira. Disse que conhece o acusado Fabrício

apenas de vista, pelo fato da cidade ser pequena. Contou que nunca esteve em Aramina ou Igarapava. Relatou que no dia em que foi preso estava trabalhando em seu estabelecimento. Narrou que antes deste fato a polícia não foi em sua residência. Afirmou não se recordar se estava trabalhando no dia dos fatos, mas disse que estava diariamente em seu lavador.

É o extrato da prova oral. Passo à análise do mérito.

A materialidade do fato descrito na denúncia está satisfatoriamente demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 04-07, 18-20 e 84-89, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 21, pela fotografias de fls. 36-41, pelo ofídio de fl. 54-55, pelo laudo do exame pericial realizado no veículo da vítima de fls. 64-73, pelos autos de avaliação de fls. 101-106, pelo relatório de investigações de fl. 132, pelo relatório final lavrado pela Autoridade Policial às fls. 137-143.

No campo da autoria, tem-se o seguinte.

Ao que extraio dos autos, o evento que deu início à linha de investigação desenvolvida pela polícia foi o encontro do aparelho celular que havia sido subtraído da vítima Alcir de Souza em poder da pessoa de nome Vinícius, ocasião em que este informou que o havia adquirido do acusado Fabrício (fls. 93-98). Outrossim, conforme consta na cópia do boletim de ocorrência juntada às fls. 84-89, no dia 29/06/2021 o acusado Fabrício foi preso em flagrante no interior de sua residência pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Nessa ocasião, os policiais militares responsáveis pela diligência, além de porções de drogas, apreenderam na residência objetos ligados a um veículo modelo Corolla alvo de roubo ocorrido na cidade de Guará e as placas do veículo modelo Corolla subtraído da vítima Marco Antônio Perin.

O acusado Fabrício, por ocasião de seu interrogatório judicial, negou a autoria dos roubos e afirmou que encontrou as placas do veículo da vítima Marco Antônio, juntamente com o aparelho celular da vítima Alcir, munições, um triângulo e macaco veicular, numa sacola abandonada próxima de um canavial. Destacou com ênfase que o encontro de todos esses objetos ocorreu no dia oito de maio de 2021, quando retornava com sua esposa de uma pescaria, e confirmou que realmente havia vendido o aparelho celular em questão para a pessoa de nome Vinícius.

De outro lado, quando ouvido pela Autoridade Policial na data em que fora preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, disse que conseguiu as placas, macaco, chave de roda e triângulo no contexto do roubo de um veículo Corolla por ele praticado na cidade de Guará.

Ocorre que o simples confronto das versões apresentadas pelo acusado Fabrício já deixa clara a existência de graves contradições.

Não bastasse, a versão apresentada em Juízo é absolutamente inverossímil. Não é admissível que alguém, em sua consciência, iria se apoderar de uma sacola abandonada à beira de um canavial contendo peças veiculares, placas de veículo, um aparelho celular e munições de arma de fogo. Não há como acreditar nessa história. Além disso, não é possível que as placas do veículo da vítima Marco Antônio estivessem na sacola encontrada no dia oito de maio, pois o roubo ocorreu somente no dia onze de maio.

Portanto, entendo que o acusado Fabrício mentiu em Juízo e na fase policial, pois ele é sim um dos autores do roubo ora em apuração.

Quanto ao acusado Cássio Jerônimo, ao que tudo indica, ele foi ligado aos roubos ora em apuração em razão dos laços que mantém com o acusado Fabrício.

Veja-se que o Cássio, quando de seu interrogatório judicial, negou a prática dos crimes que lhe são imputados na presente ação penal e afirmou não ter qualquer amizade com o acusado Fabrício, tendo dito que o conhecia apenas "de vista". O mesmo foi dito por Fabrício em interrogatório.

Entretanto, a realidade não é essa. Nesse sentido, confira-se o que consta no histórico do boletim de ocorrência de fls. 84-89:

(...) QUE buscando informações quanto ao respectivo roubo do veículo, tomou conhecimento que a polícia militar, propriamente o Soldado BALTAZAR da companhia de Barretos, na cidade de Guaíra, haviam abordado 3 indivíduos em um Golf preto, dias antes, onde nada de ilícito foi encontrado com eles, contudo um documento de ANA MARIA FACIOLE estava dentro do carro, quando eles justificaram ser de uma parente,

portanto pelo visto, como era próximo do dia do roubo do carro dela, não havia nenhuma queixa de crime relacionando a ela e ao carro abordado, sendo estes liberados e qualificados, como sendo FABRICIO GUTIERRES, CASSIO JERÔNIMO DE FREITAS e CARLOS EMERSON, da cidade de Miguelópolis; QUE logo, na data de ontem, os policiais militares, ficaram sabendo do ocorrido, sendo estes os suspeitos do roubo ocorrido em Guará, e também suspeitos de terem tentado usar cartões da vítima, em estabelecimento comercial da cidade de Guaiara, propriamente loja "Do pão"; QUE os policiais de Guaiara conseguiram as imagens e as enviaram as polícias militares de Miguelópolis e de Guará, local do roubo do carro da vítima ANA; (...)

Como se vê, os acusados Fabrício e Cássio não são apenas "conhecidos de vista", posto que já até mesmo viajaram juntos para a cidade de Guaiara, localidade em que foram abordados e identificados por policiais. Logo, não há dúvida que os acusados mentiram sobre o fato de não terem proximidade.

Para além da existência de estreita ligação entre os acusados, é certo que as vítimas Alcir e Adriana, por ocasião do reconhecimento fotográfico promovido na fase policial (fls. 78 e 79), após lhe serem apresentadas fotografias de várias pessoas, lograram apontar os acusados Fabrício e Cássio como sendo os autores dos roubos.

Sobre esses reconhecimento fotográfico, em que pese os esforços dos defensores dos acusado, tenho que o policial responsável por conduzir a diligência procedeu corretamente. Veja-se que as vítimas descreveram que a elas foram apresentadas várias fotografias, dentre as quais conseguiram identificar firmemente os acusados. Adicionalmente, consta que a testemunha Ocimar Silva (fl. 77) também reconheceu o acusado Cássio como sendo um dos autores do roubo.

Não se ignora que durante o reconhecimento fotográfico promovido por ocasião da audiência de instrução as vítimas Alcir e Adriana e a testemunha Ocimar apresentaram certa dificuldade na identificação dos acusados.

Contudo, entre a data do fato (11/05/2021) e a data da audiência de instrução (09/03/2022) já havia transcorrido quase dez meses, o que certamente impõe imensa dificuldade à memória de qualquer pessoa. De outro lado, o reconhecimento promovido pela Polícia Civil deu-se já no mês de julho de 2021, data muito próxima ao dia do ocorrido, quando as pessoas envolvidas no fato ainda possuem registro memorial muito mais vivo e fidedigno.

Por tais motivos, entendo que as imprecisões verificadas no reconhecimento promovido em Juízo não contaminam e muito menos tornam imprestáveis os reconhecimentos realizados na fase policial.

Diante de todo esse contexto, entendo que o acusado Cássio Jerônimo é sim o segundo autor dos roubos ora em apuração. Em verdade, mais do que meros "conhecidos", ao que tudo indica, os acusados são comparsas.

Relativo à circunstância do emprego de arma de fogo para o exercício da grave ameaça, entendo que também está suficientemente comprovado nos autos que os acusados valeram-se da utilização de duas armas de fogo para o fim de impingir grave ameaça às vítimas.

Nesse sentido, todas as três vítimas contaram sobre terem visto ambos os acusados empunhando armas de fogo. Adicionalmente, consta a descrição detalhada das armas promovida pela vítima Alcir, que por ocasião da colheita de suas declarações em Juízo contou que os assaltantes estavam portando arma de fogo, um com uma pistola quadrada, meio metálica, grande, e o outro com um revólver 38. com cabo marrom. Além dos elementos já indicados, há ainda o fato de terem sido apreendidas munições de arma de fogo na residência do acusado Fabrício, o que, em alguma medida, corrobora a alegação do emprego de arma de fogo.

Cumpra asseverar que a ausência de apreensão da arma não inviabiliza a possibilidade do reconhecimento de seu emprego na empreitada criminosa, notadamente quando a versão da vítima aponta indubitavelmente para sua existência no contexto da conduta contra ela praticada.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se há muito nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA: ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER

EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (HC 96099, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55) (destaquei)

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça a questão da prescindibilidade da apreensão e periciamento da arma recebe o mesmo tratamento. Confira-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. ACRÉSCIMO FUNDADO EM CRITÉRIO MATEMÁTICO. ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF E 440 DO STJ. APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. [...]. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena quando outros elementos comprovem tal utilização. 3. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." Súmula 443 do STJ. 4. A Quinta Turma deste Tribunal recentemente firmou orientação de que o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, por si só, não acarreta o estabelecimento do regime prisional mais gravoso, notadamente se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal forem todas favoráveis ao acusado. 5. [...]. 6. [...]. (HC 171.801/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015) (destaquei) A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não destoia do que entendem as Cortes Superiores, conforme se extrai da ementa colacionada abaixo. Apelação. Crimes de roubo duplamente majorado e de corrupção de menores. 1. Quadro probatório a evidenciar a prática, pelo réu, do crime de roubo duplamente majorado. 2. Para a caracterização da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não é necessária a apreensão da arma. 3. Ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. Absolvição decretada. 4. Sanção quanto ao crime de roubo inalterada. 5. Recurso parcialmente provido. (Apelação nº 0002474-31.2015.8.26.0482